

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "DOŁY-MARYSINSKA" W ŁODZI

§ 1

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dn. 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze /Dz.U. nr 10 poz. 210 z późniejszymi zmianami, Dz.U.nr 54 poz. 288 z 1995 r. - tekst jednolity/.
2. Ustawa budżetowa - dotacje.
3. Przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o rachunkowości i inne przepisy państwowe.
4. Statut Spółdzielni.

§ 2

Spółdzielnia tworzy następujące fundusze:

- fundusz udziałowy,
- fundusz zasobowy,
- fundusz zasobów mieszkaniowych,
- fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
- fundusz na remonty i konserwacje obiektów budowlanych i zieleni,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

II. Gospodarka funduszami i finansowanie działalności Spółdzielni
- zasady ogólne.

§ 3

1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom /art. 67 - Prawo spółdzielcze/.
2. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych w spółdzielczym osiedlu lub budynku.

3. Działalność Spółdzielni finansowana jest ze środków własnych które mogą być uzupełnione kredytami bankowymi.
4. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie planów gospodarczych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.
5. Różnica między kosztami a dochodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwiększa odpowiednio koszty lub dochody tej gospodarki w roku następnym.
6. Inne źródła dochodów /otrzymane odsetki: od lokat terminowych, zaległości czynszowych i inne dochody/ przeznaczone są na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz inne cele statutowe.

§ 4

Fundusze zasadnicze Spółdzielni:

1. Fundusz udziałowy

- 1/ fundusz udziałowy /801/ tworzy się z wpłat udziałów członkowskich.
Wysokość udziału oraz zasady ich wnoszenia określa § 57 Statutu Spółdzielni,
- 2/ fundusz udziałowy zmniejsza się z tytułu:
 - a/ dokonanego zwrotu wniesionych udziałów byłym członkom Spółdzielni lub ich spadkobiercom,
 - b/ przeznaczenia udziałów na pokrycie straty bilansowej,
- 3/ środki funduszu udziałowego służą przejściowo do finansowania bieżącej działalności Spółdzielni.

2. Fundusz zasobowy

- 1/ fundusz zasobowy tworzy się z następujących tytułów:
 - a/ z wpłat wpisowego członków Spółdzielni w wysokościach określonych w § 57 Statutu Spółdzielni,
 - b/ wartości przyjętych do eksploatacji środków trwałych nie zaliczanych do zasobów mieszkaniowych sfinansowanych funduszami wyodrębnionymi,

./.

- c/ wartość nieodpłatnie otrzymanych - przejętych gruntów /własnych/,
- d/ wartość nieodpłatnie przyjętych do eksploatacji środków trwałych nie zaliczanych do zasobów mieszkaniowych oraz środków obrotowych,
- e/ wartości środków trwałych - budynków i budowli / z wyjątkiem budynków mieszkalnych/ sfinansowanych wspólnymi zadaniami w ramach inwestycji mieszkaniowych takich jak pawilony handlowo-usługowe, dźwigi osobowe infrastruktura techniczna itp. stanowiące obiekty wspólnego użytku, służące członkom spółdzielni i nie podlegające amortyzowaniu w ciężar kosztów eksploatacji.

2/Fundusz zasobowy zwiększa się o:

- a/ skutki przeszacowania/w terminach urzędowych /wartości środków trwałych finansowanych funduszem zasobowym,
- b/ uwolnione środki funduszu zasobów mieszkaniowych w związku z przekształceniem lokatorskiego prawa na własnościowe prawo, zmiany statusu prawnego lokalu /prawo do lokalu zakładowego - na prawo spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu/,
- c/ z innych tytułów wynikających z umów lub przepisów nie objętych niniejszym regulaminem oraz na podstawie uchwał organów Spółdzielni,

3/Fundusz zasobowy zmniejsza się o:

- 1/ umorzenia środków trwałych finansowanych funduszem zasobowym oraz o skutki aktualizacji tych umorzeń w związku z urzędowym przeszacowaniem środków trwałych,
- 2/ wartość przekazanych, sprzedanych lub zlikwidowanych środków trwałych finansowanych funduszem zasobowym lub innymi funduszami wyodrębnionymi,

4/Fundusz zasobowy finansuje majątek Spółdzielni oraz bieżącą działalność Spółdzielni.

3. Fundusz zasobów mieszkaniowych

- 1/ Fundusz zasobów mieszkaniowych tworzą:
 - a/ umorzenia kredytów bankowych zaciągniętych na budowę mieszkań,
 - b/ wartość nieodpłatnie przejętych budynków mieszkalnych,
 - c/ równowartość lokali w budynkach będących własnością spółdzielni a zajmowanych na prawach najmu bądź mieszkań zakładowych /w wysokości wymaganego wkładu lokatorskiego/,
 - d/ umorzenia kredytu bankowego.
- 2/ Fundusz zasobów mieszkaniowych zwiększa się odpowiednio:
 - a/ o skutki aktualizacji środków trwałych brutto należących do zasobów mieszkaniowych w części nie sfinansowanej wkładami członków Spółdzielni,
 - b/ o wartość modernizacji /dotacja budżetowa/,
 - c/ inne zwiększenia.
- 3/ Fundusz zasobów mieszkaniowych zmniejsza się o:
 - a/ wyksięgowane umorzenie kredytu /dotacji/na skutek zmiany prawa do lokalu lokatorskiego na własnościowe,
 - b/ wyksięgowania równo-wartości wkładu lokatorskiego oraz umorzenia kredytu na skutek zmiany statusu prawnego lokali wymienionych,
 - c/ skutki aktualizacji umorzeń środków trwałych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych /budynków/ proporcjonalnie do wartości wymienionych w poz. 2a.
- 4/ Finansowanie zasobów mieszkaniowych /budynków/.

Wartość ewidencyjna środków trwałych /netto/ budynków mieszkalnych sfinansowana winna być funduszem wkładów lokatorskich, budowlanych oraz funduszem zasobów mieszkaniowych.
- 5/ Wolne /uwolnione/ środki funduszu zasobów mieszkaniowych na skutek zmiany prawa do lokalu przenoszone są na fundusz zasobowy. Na podstawie decyzji Rady Nadzorczej mogą zostać przeznaczone na zwiększenie funduszu remontowego Spółdzielni.

4. Fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych powstaje w związku z przyznaniem prawa do lokalu lokatorskiego /wkład mieszkaniowy/ lub własnościowego /wkład budowlany/ i wniesieniem przez członka wymaganej kwoty wkładu

1/ definicję wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz rozliczenia z członkami w tym zakresie określa Statut Spółdzielni § 58 oraz art. 213 - 239 Prawa Spółdzielczego,

2/ fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych finansuje majątek trwały.

3/ fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych
- zwiększa się odpowiednio na skutek przeszacowania środków trwałych /zasobów mieszkaniowych/ oraz aktualizacji członkowskiego kosztu budowy /waloryzacja wkładu/
- zmniejsza się odpowiednio o umorzenie środków trwałych /deprecjacja wkładu/.

4/ wniesione/bądź należne/ wpłaty członków w związku z modernizacją środków trwałych zasobów mieszkaniowych zwiększają odpowiednio fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

5/ środki pieniężne wkładów mieszkaniowych i budowlanych gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym i mogą być wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności.

6/ szczególne zasady rozliczeń z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych określa odrębny regulamin.

5. Fundusz na remonty i konserwacje obiektów budowlanych i zieleni
Źródła tworzenia i wydatkowania środków tego funduszu określa odrębny regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

6. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest na podstawie art. 78 § 2 Prawa Spółdzielczego oraz § 54 p.1 p.p.2 Statutu Spółdzielni na zasadach określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zatwierdzonego przez Zarząd Spółdzielni.

Zasady tworzenia i wydatkowania środków funduszu świadczeń socjalnych określają odrębne przepisy państwowe.

III. Postanowienia końcowe

§ 5

1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. /Dz.U. nr 121 poz. 591/.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej w ramach przepisów ustaw i postanowień Statutu określają odpowiednie regulaminy i instrukcje zatwierdzone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółdzielni zgodnie z kompetencjami.

§ 6

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 60/R/98 z dnia 13.10.1998 r.
i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

APZ

~~SEKRETAŃZ~~
~~RADY NADZORCZEJ~~
mgr inż. Eugeniusz Krupński

~~PRZEWODNICZĄCY~~
~~RADY NADZORCZEJ~~

inż. Tadeusz Perz

